

0008057-86.2016.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... condenação, instando relevar que nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime.

Neste sentido: "ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0008057-86.2016.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008057-86.2016.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 8388/2016 -

16º Distrito Policial - Vila Clementino, 1005/2016 - 16º Distrito Policial - Vila Clementino

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PAULO SOTTO DO AMARAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, denunciou JOÃO PAULO SOTTO DO AMARAL como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, artigo 157, §2º, II, c/c artigo 14, II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8069/90, porque, no dia 06 de agosto de 2016, por volta das 22h15, na Avenida Mascote, altura do nº 191, Campo Belo, nesta Cidade e Comarca de São Paulo/SP, agindo em concurso e identidade de propósitos com o menor L.S.C.S., mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, subtraíram, para eles, o celular marca Samsung pertencente à vítima Luciene Rodrigues de Almeida e tentaram subtrair a bolsa contendo o celular pertencente à vítima Keli Lopes Dias, não consumando o delito quanto a esta vítima

por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, nesta cidade e comarca da Capital, JOÃO PAULO SOTTO DO AMARAL facilitou a corrupção do adolescente L.S.C.S., menor de 18 (dezoito) anos, à época, com ele praticando infração penal e induzindo-o a praticá-la.

O denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao distrito policial, foi formalmente interrogado. Por decisão, a prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva (fls. 95/96).

Recebida a denúncia às fls. 177.

Citado (fls. 130), o réu apresentou resposta à acusação às fls. 134.

Durante a instrução processual procedeu-se a oitiva da vítima e de duas testemunhas da acusação. Deu-se o interrogatório do réu.

Em memoriais orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu e manifestou-se sobre a dosimetria da pena e a fixação do regime menos gravoso, requerendo o direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

A ação penal é de ser julgada procedente.

A materialidade e autoria dos crimes ficaram evidenciadas através do auto de prisão em flagrante delito fls. 02/09, pelo boletim de ocorrência de fls. 11/15, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 16 e pela prova oral produzida nos autos.

A vítima Keli disse que era um domingo, ela, Luciene, sua irmã e uma sobrinha estavam saindo da igreja quando desceram dois rapazes e pediram o celular. Contou que o réu fingiu que estava armado, com a mão na cintura. Disse que Luciene entregou o celular. As vítimas começaram a gritar e eles foram pegos por policiais. Relatou que os agentes foram presos na rua de baixo, aproximadamente 05 minutos depois. Na Delegacia, acha que Luciene fez o reconhecimento. O celular de Luciene foi encontrado com eles. Acha que um dos indivíduos era menor de idade. Disse ter ido até o local onde eles estavam presos.

A testemunha Marcelo, policial militar, disse que, em patrulhamento de rotina, se depararam com o réu e um menor correndo a pé no contrafluxo da viatura. Fizeram a abordagem, e localizaram um celular no bolso do réu. Nesse momento, chegaram duas vítimas dizendo que eles tinham roubado o celular dela. Com o réu só o celular da vítima foi encontrado. Lembra que o adolescente tentou roubar a bolsa de uma vítima. As vítimas chegaram logo após a abordagem, reconheceram os dois e o celular que estava com eles. Relatou que as vítimas disseram que eles ameaçaram fingindo estar armados. Não conhecia o réu nem as vítimas. Depois que as vítimas se apresentaram, o réu mudou a versão, dizendo que quem roubou foi o menor e depois entregou para ele. Reconheceu o réu em audiência.

A testemunha Willian, policial militar, disse que em patrulhamento com a viatura, o réu e um adolescente correram quando avistaram a viatura. Fizeram a abordagem, na revista, foi encontrado o celular da vítima com o réu. Contou que o réu não queria ser abordado, foi para cima da equipe, momento em que as vítimas chegaram. Eram duas vítimas, uma da tentativa e outra que foi roubada. As duas vítimas reconheceram o réu. Ele tentou roubar a bolsa de uma vítima e roubou o celular da outra. As vítimas disseram que ele simulou estar armado. Não se lembrou qual a versão apresentada pelo réu ou pelo adolescente. Não conhecia o réu nem a vítima. O réu confessou os fatos. Disse que saiu com Lucas para cometer o delito. Lembrou que pegaram o celular da vítima e que foram presos logo após.

É robusto o complexo probatório produzido neste processo.

Como visto a vítima e testemunhas trazem elementos de prova insuperáveis da prática dos delitos pelo acusado, além de sua própria confissão, de modo que sua responsabilização penal é imperativa. É o que basta à condenação, instando relevar que nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime. Neste sentido: "ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e desde que não

haja indícios de falsa inculpação." (Proc. 26057120048260294 SP, 15ª Câmara. Dir. Crim., Rel. Des. J. Martins, julg. 18-11-2010, publ. 17-12-2010). "Em crimes contra o patrimônio, as declarações da vítima merecem toda credibilidade porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade" (TACRIM - Ap. 1.005.795/0 - Rel. Des. Décio Barretti). "Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto" (TACRIM - AC - Rel. Des. Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268). "Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los" (TACRIM-SP - AC - Rel. P. Costa Manso - RT 606/357).

Ressalte-se, por oportuno, que não há prova de que tenha sido a vontade do ofendido influenciado por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se vislumbra nos autos nenhum contra indício que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos, que se apresentaram em conformidade com os demais elementos de convicção, inclusive com o depoimento prestado por outras testemunhas, donde forçoso é admitir as suas palavras, pela certeza que exprimem, como suficientes à formulação de um seguro juízo de convicção.

Salienta-se não haver razão para receber com reservas os depoimentos dos policiais civis e militares; eles não se qualificam como testemunhas suspeitas e não estão impedidos de depor sobre os fatos presenciados, sendo que somente a contraprova concreta pode desacreditar seus testemunhos como provas bastantes para a condenação contraprova esta inexistente no processo. Desnecessária, outrossim, maior digressão sobre a validade dos depoimentos dos policiais, já que eles não merecem reparos quando acompanhados de outros elementos de prova - estes aqui existentes como explicitado, ante a prova documental e oral colhida nos autos -, quando prestados em uníssono e com coerência, conforme entendimento dominante nos Tribunais.

Neste sentido: "O testemunho de policiais, compromissados como qualquer outra testemunha, não merece eiva de suspeição, desde que não defendam eles um interesse particular, mas o de caráter coletivo realizado pela atividade estatal" (Revisão Criminal nº 97.008463-3, da Capital. Relator Desembargador José Roberge).

Um roubo restou consumado, na medida em que o acusado inverteu a posse do bem, se apoderando do celular da vítima Luciene e se evadiu, sendo posteriormente alcançado por policiais militares. O roubo à vítima Keli não passou da esfera do tentado, já que esta não entregou sua bolsa aos agentes.

Por fim, o crime de corrupção de menor está igualmente configurado, pois os ilícitos foram cometidos em conjunto com o adolescente L.S.C.S. (15 anos à época). A simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90, visto que se trata de crime formal, ou seja, para sua configuração não é necessária prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Assim, apurada a responsabilidade do acusado, passo à dosimetria da pena. Verifica-se que o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente, de acordo com a folha de antecedentes de fls. 107/116. Observando-se os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, e constando a existência de circunstâncias que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 157, caput, do Código Penal, fixo a pena-base para o crime de roubo em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e, à guisa de maiores elementos, 11 (onze) dias-multa para cada roubo, no valor mínimo legal e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão para o delito de corrupção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 107/116) e a atenuante da confissão, circunstâncias que se compensam.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no inc. II do §2º,

do art. 157, aumento de pena em 1/3, totalizando assim em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal.

Ademais, o roubo contra a vítima Keli foi tentado, de modo que diminuo as penas, de um terço, pela tentativa, com sanção final de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e dez dias multa, tornando assim a pena definitiva.

Por derradeiro, verifico que os crimes foram praticados pelos agentes no mesmo contexto fático, mediante apenas uma conduta, razão pela qual de rigor o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70, do CP, com a aplicação de somente da pena mais grave aumentada de um sexto, pois foram praticada duas condutas, resultando na pena final do réu para os roubos em 7 (sete) anos e 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 18 dias-multa

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório, para o fim de condenar JOÃO PAULO SOTTO DO AMARAL, por infração aos artigos 157, parágrafo 2º, inciso II, artigo 157, §2º, II, c/c artigo 14, II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.09/90 ao cumprimento das penas de 07 (sete) anos e 03 (três) meses 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ausentes os requisitos legais, dado o fato do crime ter sido praticado mediante violência e grave ameaça, deixo de substituir a pena corporal imposta aos réus por restritiva de direitos ou de lhe conceder o sursis.

No mais, considerando que os fatos foram cometidos em 2016, sem qualquer informação de que o réu tenha voltado a delinquir neste período, concedo o direito de apelar em liberdade.

Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena. Isento de custas.

Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA